

南宁市民族大道41号国贸中心“4•23” 高处坠落事故调查报告

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2021-07-29 16:25 【字体： 大 中 小 】

南宁市民族大道41号国贸中心“4·23”

高处坠落事故调查报告

2021年4月23日，在南宁市民族大道41号国贸中心5层北侧的18号电梯前室，发生一起高处坠落事故，造成1人重伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查法》（自治区人民政府令50号）以及《关于明确生产安全事故调查工作有关问题的通知》（青政发〔2007〕55号）等有关法律法规，青秀区政府成立了牵头，城区总工会、城区政府办公室、城区住建局、青秀公安分局、新竹街道办等部门组成的南宁市民族大道41号国贸中心“4•23”高处坠落事故调查展调查工作。同时，邀请城区监察委参与事故调查。.

事故调查组坚持“四不放过”和“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则，依法开展事故调查工作。通过现场勘验、查阅相关资料、询问相取证等，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题，提出工作的措施建议。

一、工程概况

南宁市崇冰制冷设备有限公司与南宁市广志电器经营部签订《空调安装承包协议》，由南宁市崇冰制冷设备有限公司根据本合同的约定将空调安装维修等交由南宁市广志电器经营部完成，双方约定由南宁市广志电器经营部对安装工人的安全负责。

南宁市宝汇千玺餐饮娱乐有限公司与南宁市崇冰制冷设备有限公司签订《家用及中央空调合同》。合同设备包含喷气增焓全直流变频室外机1套，低静压风准静压风管式1台，标准静压风管式18台以及其他设备安装辅材。

2021年3月1日，南宁市广志电器经营部与宁XX签订《空调项目承包安装协议》，双方约定从2021年1月3日起至2021年5月31日止，由宁XX负责南宁市大道41号国贸中心三楼嘻嘻酒吧（馆）空调安装、调试、安装质量等工作。随后，宁XX联系了两名工人农XX、陆XX一同进行空调安装作业。

2021年3月1日，南宁市广志电器经营部经营者孙XX出具《授权委托书》，由于孙XX年事已高，委托陈X（441XXXXXXXXXXXX017）为孙XX代理人，负全面工作。

二、现场勘验情况

事故发生地点位于南宁市南环路与民族大道交叉口国贸购物中心内。事故发生位置位于该国贸中心B座五楼开放式平台北侧位置的18号电梯前室（消防排室东侧面有一长约2.45米，宽约1米的排风窗，从排烟窗往里可看到左侧有长约1米，宽约3.3米的混凝土楼板，右侧有长约2米，宽约3.3米，深约35米直B座负三楼与负四楼之间的消防排烟道。该国贸中心B座负三楼与负四楼的楼梯转折平台有一长约0.75米，宽约0.85米的消防破拆口，从消防破拆口往里米，宽约1.2米的封闭空间。

三、相关单位和人员基本情况

（一）相关单位基本情况

陆X，注册资本人民币伍拾万圆整，成立日期2020年10月14日，营业期限长期。经营范围：歌舞娱乐活动；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；饮料生产；酒吧服务；住宿服务；酒类经营等相关商品的销售服务。

2.南宁市XXXXXX有限公司，统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，住所南宁市良庆区XXXXXXXX，类型有限责任公司(自然人投资或控股)，XX，注册资本人民币肆佰捌拾万圆整，成立日期2016年10月08日，营业期限至2046年10月07日，经营范围：制冷、空调设备销售；家用电器销售；家务；家用电器零配件销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发，各类工程建设活动；燃气燃烧器具安装、维修；电气安装服务等（依法须经批相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

3.南宁市广志电器经营部，统一社会信用代码：92450109L72358610G，住所南宁市邕宁区中和乡中和村孙头坡245号，类型个体工商户，经营者：孙2014年9月18日，经营范围：零售；家用电器，家电维修、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）相关人员基本情况

1.孙XX，男，37岁，XX市XX区人，南宁市崇冰制冷设备有限公司法定代表人。

2.陈 X，男，37岁，XX市XX区人，南宁市广志电器经营部负责人。

3.宁XX，男，36岁，XX市XX区人，施工现场空调安装维修承包人、工人。

4.农XX，男，28岁，XX市XX县人，施工现场空调安装维修工人。

5.陆XX，男，33岁，XX市XX县人，施工现场空调安装维修工人；事故中的伤者。

四、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2021年4月23日17时许，宁XX、农XX、陆XX三人从国贸中心B座五楼的开放式天台处翻越围栏进入摆放中央空调室外机的区域开始进行空调管路作业。在18号电梯前室的西侧进行施工材料的切割作业，陆XX在18号电梯前室的东侧进行铜管保温棉的包装作业。陆XX在完成18号电梯前室的外部空调管路的业后，将安全绳一端绑在自己身上，另一端穿过放置在排烟道内水泥平台的电缆线，系在空调室外机支架上，随后进入消防排烟道内开始对安装在该烟道进行保温棉的包装作业。陆XX左脚踩踏在排烟管内的水泥平台上，右脚跨向临时搭设在排烟道上的木板平台时，平台突然崩塌，陆XX失去重心便随着木电缆线等一起掉入消防排烟道底部（国贸中心B座负三楼与负四楼的楼梯转折平台墙内）。

（二）事故救援情况

事故发生后，宁XX和农XX寻找陆XX未果，便拨打陆XX电话发现消防排烟道底部发出微光，猜测陆XX已掉落至消防排烟道底部。于是立即告知国贸购员，寻找能进入到消防排烟道底部的入口。物业人员得知情况后立即拨打急救电话。19时许，110、120、119相继到达现场，119救援人员在国贸中心B四楼的楼梯转折平台墙上破拆出救援口，随后将陆XX抬出，120急救人员给陆XX进行简单的现场急救措施后，将其送往南宁市第一人民医院进行救治。

接事故报告后，城区应急局、新竹街道办、公安、消防等部门立即组织相关工作人员赶赴现场调查了解事故情况，指导事故善后处理工作。

五、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人重伤，直接经济损失12.48万元。

六、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员在排烟道内作业时，踩踏的木板平台崩塌失去重心坠落；安全绳未进行有效固定，导致坠落时安全绳松脱未起到防护作用。

（二）间接原因

1.作业人员安全意识淡薄，在未取得特种作业操作证（高处作业）的情况下进行高处作业。

2.相关单位负责人，未督促本单位从业人员严格执行国家相关安全生产法律法规以及本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未严格审查作业人员所质的情况；对作业现场安全管理缺失，作业人员进行特种作业时未安排专门人员对作业现场安全管理和监护。

七、事故性质认定

经事故调查组调查认定，南宁市民族大道41号国贸中心“4•23”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

八、相关单位和人员存在的问题

（一）相关单位存在的问题

未切实履行隐患排查治理职责，对作业现场安全管理缺失，未安排专门人员进行安全管理和监护；未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，对责任。

（二）相关人员存在的问题

1、陈X，南宁市广志电器经营部负责人。对公司安全生产工作疏于管理，履行安全生产工作职责不力。对公司安全生产教育培训流于形式，未健全从业人培训档案，未详细准确记录培训参加人员考核结果；履行督促、检查本单位的安全生产工作职责不力，未采取管理措施及时消除本单位作业人员未持证上作业现场安全管理缺失，未发现本单位作业人员在作业过程中未采取安全防护措施或所采取的安全防护措施不到位等事故隐患，对事故发生负有责任。

2、宁XX，施工现场空调安装维修承包人、工人。未有效审查作业人员是否具备特种作业资质，使用未取得相应特种作业资质的人员从事特种作业；对施全管理，未采取管理措施消除事故隐患；未及时发现和纠正作业人员未按要求使用安全防护用品的行为，对事故发生负有责任。

3、陆XX，施工现场空调安装维修工人。未按照国家有关规定经专门的安全技术作业培训，未取得相应资质从事高处作业，且在作业过程中未采取有效施，未佩戴劳动防护用品，对事故发生负有责任。

九、对相关责任单位和人员的处理建议

（一）对相关单位的处理建议

南宁市广志电器经营部，对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定。鉴于《生产安全事故罚款处罚规定》（试行）第十四条发生单位对造成3人以下死亡，或者3人以上10人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以上1000万元以下直接经济损失的一般事故负有万元以上50万元以下的罚款”未制定对造成3人以下重伤事故责任单位的处罚措施，建议对南宁市广志电器经营部不予进行行政处罚。

（二）对相关人员的处理建议

1、陈X，对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由青秀区应急管理局依法处理。

2、宁XX，对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由青秀区应急管理局依法处理。

3、陆XX，对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》的相关规定，建议由南宁市广志电器行处理。

十、事故防范措施建议

南宁市广志电器经营部，要认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，健全公司安全教育培训考核制度，不得安排未经培训合格取得相应资格岗作业；要建立隐患排查治理长效机制，切实落实事故隐患排查、治理和防控的主体责任，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治制，加强对施工现场的安全管理，定期组织安全生产管理等人员排查本单位的事故隐患，对排查出的事故隐患，应当按照事故等级进行登记，建立事故隐努力提高从业人员的安全生产意识，确保施工人员按照相关的规定进行作业，防范生产安全事故的发生。

南宁市民族大道41号国贸中心

“4•23”高处坠落事故调查组

2021年6月18日